

PERJANJIAN KERJASAMA
PT. Lyondelbasell
Dengan
PT. Disa Prima Medika
Tentang
Pelayanan Kesehatan Pertolongan Pertama
Kegawatdaruratan Kerja

No :
No :

COOPERATION AGREEMENT
PT. Lyondelbasell
And
PT. Disa Prima Medika
On
First Aid Health Care Work Emergency

No.
No :

PERJANJIAN KERJASAMA (“Perjanjian”) ini ditandatangani di Pasuruan pada hari **Jumat**, tanggal **Lima** bulan April tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (05 – 04 - 2024)** oleh dan antara:

1. **PT. Lyondelbasell** sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan....., dalam hal ini diwakili oleh, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan berperan untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut; dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Dengan

2. **PT. Disa Prima Medika (“PT. DPM”)**, sebuah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum No 10Notaris Yudo Sigit, berkedudukan Banjararum Selatan No 3B – Mondoroko – Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Endang Susilowati yang bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** dengan demikian sah bertindak, dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bertindak dalam Perjanjian ini secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan bertindak untuk masing-masing sendiri dalam **Perjanjian** ini disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

MENYATAKAN

Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menggunakan layanan kesehatan pertolongan pertama Kegawatdaruratan kerja yang optimal, profesional dan bermutu dengan menggunakan jasa medis dari **PIHAK KEDUA**;

Pasal 1
Landasan dan Ketentuan Hukum

Dalam **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** berlandaskan pada ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116) ;
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
- Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Pasal 2
Pengertian/Definisi

Paraf Pihak I			

Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Atomization Technology Indonesia dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 1

This **COOPERATION AGREEMENT (“Agreement”)** was signed in Pasuruan on **Friday**, Fifth of **April Two Thousand Twenty Four (05 – 04 – 2024)** by and between:

1. **PT. Lyondelbasell** a limited liability company established based on the law of the Republic of Indonesia, having its domiciled at, in this matter represented by, in his capacity as the President Director of and as such acting for and on behalf of the limited liability companyhereinafter referred to as **FIRST PARTY**;

And

2. **PT. Disa Prima Medika (“PT. DPM”)**, a business entity established based on legal entity No. 10 Notary Yudo Sigit, domiciled in South Banjararum No. 3B – Mondoroko – Malang Regency in this case is considered by Endang Susilowati who acts in his position as **Main Director** to act legally, and is hereinafter referred to as **THE SECOND PARTY**

The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** act in this together, later referred to as the parties and act for each other in this **Agreement** referred to as the **Parties**, First explain the following things.

WITNESSETH

The **FIRST PARTY** intends to use first aid care, the optimal occupational care, professional and quality by using **SECOND PARTY** medical services;

Article 1
Ground and Legal Provisions

In this **Agreement**, the **PARTIES** based on the provisions and regulations of the applicable invitation law are as follows:

- The Law No. 29 of 2004 on medical practice (State document of the Republic of Indonesia 2004 No. 116)
- The Law No 36 of 2009 about health (the state of the Republic of Indonesia 2009 number 144, addition to the nation's Republic of Indonesia number 5063)
- The Law No 44 of 2009 about the hospital (the state of the Republic of Indonesia 2009 number 153), addition to the nation's Republic of Indonesia number 5072)
- The Law No 40 of 2007 about on limited liability company;

Article 2
Definition

Paraf Pihak II			

1.

Perjanjian adalah bukti tertulis antara Para Pihak untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan kesehatan pertolongan pertama Kegawatdaruratan saat bekerja;

2.

Pasien adalah seseorang pekerja/karyawan proyek dalam tahap renovasi yang menjalankan kegiatan kerja di lokasi **PIHAK PERTAMA** dimana orang tersebut mengalami kecelakaan kerja untuk selanjutnya mendapatkan pertolongan pertama kegawatdaruratan dari tenaga medis dari **PIHAK KEDUA**;

3.

Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kegawatdaruratan Kerja pada pasien dalam hal ini kepada pekerja/karyawan berupa pemeriksaan fisik, tindakan medis, pemberian terapi dan Tindakan Pertama/Bantuan pada saat terjadi kegawatdaruratan;

4.

Rawat Jalan adalah semua pelayanan kegawatdaruratan Kerja yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Pasien untuk sementara hanya selama jam kerja Tenaga Kesehatan di First Aid;

5.

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan perawatan kesehatan bagi Peserta di lingkup area kerja **PIHAK PERTAMA** dengan kondisi sangat memerlukan perawatan segera dan/atau perawatan bersifat darurat;

1.

Agreement is written evidence between the Parties to conduct a cooperation of health services first aid emergency during the work;

2.

Patient is a project worker/employer in the renovation stage who performs work activities in the **FIRST PARTY** place where the person suffered a work accident in order to further obtain first aid from the **SECOND PARTY** medical personnel;

3.

Health service is a patient's service in this regard to employees of physical examination, Medical action, therapy and during the emergency situation and need First Action/Help from the **SECOND PARTY**;

4.

Outpatient care is all the emergency services the **SECOND PARTY** gives to patients for a while just during work hours the health workers at first aid ;

5.

Emergency services are health care service for participants in the **FIRST PARTY'S** work area with conditions in great need of immediate treatment and / or emergency treatment;

Pasal 3
Maksud dan Tujuan

1.

Maksud Perjanjian ini adalah memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan Kerja kepada karyawan/ pekerja dari **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**;

2.

Tujuan Perjanjian ini adalah:

a.

Dalam rangka dapat memberikan dan peningkatan pelayanan kegawatdaruratan kerja yang optimal kepada perorangan atau pasien di tempat/lokasi **PIHAK PERTAMA**;

b.

Memberikan kontribusi pelayanan kegawatdaruratan kerja, keselamatan kerja pada perusahaan **PIHAK PERTAMA** meliputi pekerjaan karyawan proyek yang dalam tahap renovasi dengan jumlah pekerja/karyawan proyek sebanyak 80 orang sebagai implementasi kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**;

Pasal 4
Ruang Lingkup Pekerjaan dan/Kerjasama

Perjanjian ini meliputi pelayanan kesehatan pertolongan pertama Kegawatdaruratan kerja dari **PIHAK KEDUA** kepada perorangan sebagai karyawan/pekerja di tempat/lokasi **PIHAK PERTAMA** dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1.

PIHAK KEDUA akan menyediakan layanan pertolongan pertama kegawatdaruratan kerja dengan satu orang Tenaga Medis yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** di tempat/lokasi **PIHAK PERTAMA** untuk dan atas kepentingan pemeriksaan kegawatdaruratan kerja terhadap pegawai, karyawan **PIHAK PERTAMA** selama jam operasional klinik kesehatan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;

2.

Perawatan medis oleh perawat dari **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan di lokasi pos kesehatan **PIHAK PERTAMA** dilakukan jika ada kecelakaan kerja di lingkup area kerja **PIHAK PERTAMA** dengan melihat kondisi dan keadaan karyawan sebagai korban maka perawat dari **PIHAK KEDUA** dapat melakukan upaya pertolongan pertama di lokasi **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jam kerja yang sudah disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dan atas kepentingan keselamatan pasien dengan merujuk ke Rumah Sakit prima husada sukorejo ,pasuruan;

3.

Oleh karenanya **PIHAK PERTAMA** menyetujui adanya upaya **Pertolongan Pertama** Kegawatdaruratan kerja untuk kepentingan keselamatan pasien dengan mana perawat dari **PIHAK KEDUA** tersebut dapat melakukan rujukan ke Rumah Sakit prima husada sukorejo terdekat dengan lokasi **PIHAK PERTAMA** yakni rumah sakit prima husada sukorejo dimaksud nantinya akan

Article 3
Purpose and Objectives

1.

The intents of this memorandum of understanding (mou) is to provide legal basis in the implementation of first aid health services to the employee/workers of the **FIRST PARTY** by the **SECOND PARTY**;

2.

The purpose of this memorandum of understanding is:

a.

In order to provide and increase in the services of the optimal work emergency to individuals or patients at the first/location of the **FIRST PARTY**;

b.

Providing contributions to the employment services, work safety on the **FIRST PARTY** enterprise includes the employment of project employees who are in the renovation stage with a number of project employees / employees of up to 80 people as a implementation of cooperation with the **SECOND PARTY** ;

Article 4
Scope Of Work

This Agreement includes the first health care of the **SECOND PARTY** to individuals as employees / workers on the first / location of the **FIRST PARTY** with the following scope:

1.

The **SECOND PARTY** will provide first aid services with one medical personnel provided by the **SECOND PARTY** at **FIRST PARTY** location for and for the benefit of examination of employees, **FIRST PARTY** employees during operational hours health clinics have been agreed upon by the **PARTIES**;

2.

Medical treatment by nurses from the **SECOND PARTY**, placed at the **FIRST PARTY's** health post, is provided in the event of a work accident within the **FIRST PARTY's** work area. The nurse from the **SECOND PARTY** can administer initial first aid at the **FIRST PARTY's** location during agreed working hours, prioritizing patient safety. If necessary, the nurse will refer the patient to **Prima Husada Sukorejo Hospital in Pasuruan**;

3.

Therefore, the **FIRST PARTY** approves the first aid efforts for the benefit of patient safety by which the doctor or nurse from the **SECOND PARTY** can make a referral to the nearest hospital / clinic to the location of the **FIRST PARTY** namely is Purwosari Clinis, Sahabat Hospital and Lawang Medika Hospital which of course the hospital / clinic in question will conduct a cooperative

Paraf Pihak I			

Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Atomization Technology Indonesia dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 2

Paraf Pihak II			

- melakukan hubungan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** termasuk dan tidak terbatas dengan pelayanan IGD, Rawat Inap, pemeriksaan penunjang yang telah disetujui dan diketahui oleh **PIHAK PERTAMA**;
- PIHAK PERTAMA** akan menyediakan tempat pos kesehatan untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** dilokasi **PIHAK PERTAMA** dalam memberikan pelayanan pertolongan pertama kegawatdaruratan kerja terhadap pegawai /karyawan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ini sedangkan peralatan medis yang mendukung pelayanan pertolongan pertama Kegawatdaruratan kerja dari **PIHAK KEDUA** di tempat lokasi **PIHAK PERTAMA** disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - Sedangkan untuk peralatan medis dan perlengkapan pertolongan pertama yang ditempatkan dilokasi pos kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** yang dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA**, dengan mana peralatan dimaksud tetap berada di lokasi pos kesehatan maka apabila terjadi kehilangan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
 - PIHAK KEDUA** akan melakukan Pekerjaan dan/atau Kerjasama dengan itikad baik.
- relationship with the **SECOND PARTY** including and not limited with to emergency services, hospitalization, examination, supporting examination which has been approved and known by the **FIRST PARTY**.
- The **FIRST PARTY** will provide a health post place for the benefit of the **SECOND PARTY FIRST PARTY** in providing first aid services to the **FIRST PARTY** employees / employees as referred to in this article 4 while medical equipment that supports the first aid service of the **SECOND PARTY** in the location of the **FIRST PARTY** provided by the **SECOND PARTY** ;
 - While for medical equipment and first aid equipment placed at the medical center of the **FIRST PARTY** used by the **SECOND PARTY** , where the equipment is meant to stay at the health center then when it happens the loss becomes the responsibility of the **FIRST PARTY** ;
 - The **SECOND PARTY** will perform the Work and/or Cooperation in good faith.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- Hak PIHAK PERTAMA:**
 - Mendapatkan Pelayanan Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan Kerja dari **PIHAK KEDUA** bagi Pegawai/Karyawan proyek **PIHAK PERTAMA** sebagai Peserta atau bertanggung sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini ;
 - Menerima konfirmasi perubahan Tarif layanan dan atau konfirmasi lainnya sesuai dengan Perjanjian ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja apabila terjadi perubahan tarif layanan dan hal-hal lainnya dari **PIHAK KEDUA**;
 - Mendapatkan pelayanan yang professional dan baik dari **PIHAK KEDUA** ;
 - Bilamana **PIHAK PERTAMA** meminta adanya layanan kesehatan diluar pertolongan pertama sebagaimana ayat 1 huruf a pasal ini maka tidak akan dilayani;
- Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
 - Membayar Tagihan biaya-biaya Pelayanan Pertolongan Pertama, Obat-obatan Alat Kesehatan, dan Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan kepada **PIHAK KEDUA** atas nama pasien karyawan dari **PIHAK PERTAMA**, yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - Menyiapkan dan menyediakan suatu tempat untuk pos kesehatan yang berada dilokasi **PIHAK PERTAMA** berikut dengan fasilitas yang diperlukan berupa instalasi listrik, persediaan air minum yang bersih dan cukup, kebutuhan meja, kursi, dan fasilitas lainnya yang digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan sesuai dengan Perjanjian ini;

Pasal 6
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- Hak PIHAK KEDUA :**
 - Menerima pembayaran tagihan biaya-biaya pelayanan pertolongan pertama kegawatdaruratan kerja, Obat-obatan, Alat Kesehatan, dan layanan kesehatan tambahan yang telah diberikan kepada Karyawan **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini setelah menerima *invoice* (tagihan) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari ,apabila ada keterlambatan pembayaran dari waktu jatuh tempo yg telah ditentukan ,maka akan dikenakan charge 2 % dari total penagihan .charge berlaku kelipatan sesuai dengan jumlah kelipatan bulan keterlambatan pembayaran. dari **PIHAK KEDUA** ;

Paraf Pihak I			

Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Atomization Technology Indonesia dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 3

Paraf Pihak II			

Article 5
Rights and obligations of the FIRST PARTY

- FIRST PARTY rights:**
 - Obtain first aid services from the **SECOND PARTY** to the **FIRST PARTY project** officials/employers as a participant or carried out in accordance with the terms and conditions set out in this Agreement;
 - Receiving confirmation of changes in service tariffs and or other confirmation in accordance with this Agreement at least 10 (ten) work/business days when changes in service tariffs and other things occur from the **SECOND PARTY**;
 - Get professional and good service from the **SECOND PARTY**;
 - If the **FIRST PARTY** requests the existence of health services outside first aid as per paragraph 1 letter a of this article, then it will not be served;
- Obligations of the FIRST PARTY:**
 - Pay the bill of first aid services, and medications, health equipment, and advanced medical examination to the **SECOND PARTY** on behalf of the patient of the **FIRST PARTY** , who fulfil the terms and conditions set out in this Memorandum of Understanding (MoU);
 - Prepares and provides a place for a health post that is located at the following **FIRST PARTY** with the necessary facilities of electrical installations., An adequate hegeinis water supply, Wi-fi channel, table needs, chair, the bed of patients and other facilities used to provide health care according to this **Memorandum of Understanding (MoU)**;

Article 6
Rights and obligations of the SECOND PARTY

- Rights of the SECOND PARTY :**
 - The **FIRST PARTY** agrees to settle bills for emergency first aid services, medicines, medical equipment, and additional health services provided to Employees, in accordance with the provisions outlined in this Agreement. Payment should be made within 30 (thirty) days of receiving the invoice (bill). In the event of a delay in payment beyond the specified due date, a charge of 2% of the total billing will be applied. This charge is calculated in multiples corresponding to the number of months the payment is overdue, payable to the **SECOND PARTY**;

- | | |
|--|--|
| <p>b. PIHAK KEDUA berhak memberikan surat teguran/peringatan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis bilamana terjadi sesuatu hal terkait dengan keterlambatan pembayaran maupun hal-hal lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian atau perbuatan lainnya yang merugikan PIHAK KEDUA;</p> | <p>b. Provide a letter of reprimand / warning to the FIRST PARTY if something happens related to late payment or other matters that have the potential to cause harm or other acts that harm the SECOND PARTY ;</p> |
| <p>2. Kewajiban PIHAK KEDUA :</p> <p>a. Menempatkan dua orang tenaga medis (perawat) di pos kesehatan yang disediakan dan dilokasi PIHAK PERTAMA sesuai dengan waktu dan jam kerja yang telah disepakati;</p> <p>b. Melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan kerja karyawan/pekerja proyek PIHAK PERTAMA sebatas dalam bentuk pertolongan pertama kegiatan kerja dengan pemberian obat-obatan sesuai standar yang ditetapkan dan melakukan rujukan pertama ke rumah sakit terdekat dengan lokasi PIHAK PERTAMA yakni rumah sakit prima husada sukorejo dengan melihat kondisi dan keadaan pasien;</p> <p>c. Manakala pasien dari PIHAK PERTAMA yang telah dirujuk pada rs terdekat sebagaimana ayat b diatas maka untuk pemeriksaan lanjutan dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab rumah sakit yang menerima rujukan tersebut dan melepaskan/membebasan tanggung jawab dari PIHAK KEDUA;</p> <p>d. Melakukan bantuan medis dan pertolongan pertama terhadap karyawan proyek PIHAK PERTAMA yang mengalami kecelakaan kerja diarea kerja PIHAK PERTAMA;</p> | <p>2. Obligations of the SECOND PARTY :</p> <p>a. Placing medical one personnel (nurses) in health posts provided and located the FIRST PARTY in accordance with agreed hours and hours of work;</p> <p>b. Get screening and health services to employees to FIRST PARTIES project workers in the form of first aid work activities obat-obatan in accordance with the provision of standards established and do first referral to the hospital / clinic closest to the location of the FIRST PARTY namely is Purwosari Clinis, Sahabat Hospital and Lawang Medika Hospital with concerning the condition and state of patients;</p> <p>c. whereas the patient of the FIRST PARTY who has been referred to the clinic / rs as paragraph b above then for further examination and actions to be carried out next will be entirely the responsibility of the hospital that received the referral and release/release the responsibility of the SECOND PARTY;</p> <p>d. Perform medical assistance and first aid to FIRST PARTY project employees who have an accident at the work area of the FIRST PARTY;</p> |

Pasal 7
Sumber Daya dan Jadwal Pelaksanaan Layanan
Kesehatan

1. **PIHAH KEDUA** akan menyediakan dan menyiapkan 1 (satu) orang dokter ,1 (satu) orang perawat selama pelaksanaan layanan Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan di pos kesehatan tempat **PIHAH PERTAMA**;
 2. Perawat yang disediakan oleh **PIHAH KEDUA** di tempat **PIHAH PERTAMA** adalah perawat dengan Sertifikasi Dasar Gawat Darurat dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih aktif dan Surat Ijin Praktek (SIP) yang masih aktif berlaku sesuai dengan kompetensinya terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Jam kerja dan jadwal kerja terhadap personil perawat yang disepakati oleh **PARA PIHAH** adalah sebagai berikut:
 - Tenaga medis dokter sejumlah 1 (satu),dengan jam kerja 4 jam/hari dalam 5 hari kerja/minggu
 - Tenaga kesehatan perawat sejumlah 1 (satu)dengan 9 jam/hari dalam 5 hari kerja/minggu.
 - Namun kendati demikian jika hari minggu tersebut terdapat kecelakaan kerja yang memerlukan tindakan lebih lanjut, maka akan dilakukan rujukan ke rumah sakit prima husada sukorejo terdekat dengan lokasi kerja **PIHAH PERTAMA** .
 4. Apabila terjadi perubahan jumlah jam kerja maupun penambahan jumlah tenaga kesehatan di kemudian hari, maka masing-masing **PIHAH** akan menyampaikan informasi tersebut secara tertulis serta pembiayaan tambahan tersebut akan menjadi tanggung jawab **PIHAH PERTAMA**, dan perubahan tersebut akan dituangkan dalam addendum Perjanjian ini;

Pasal 8
Biaya Pelayanan Kesehatan dan Tata Cara Pembayaran

Penggantian biaya Pelayanan Pertolongan Pertama, obat-obatan dan alat kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** mengacu pada **Tarif** yang disepakati sebagaimana tercantum dengan kategori sebagai berikut:

Paraf Pihak I			

7. Payment will be made by the **FIRST PARTY** with the bank transfer process (bank transfer) to :
- Bank : PT Bank Mandiri persero Tbk**
Branch : KK Malang sutoyo Kota Malang
- No. Account : 144-0055533324**
Kode Swift/IBAN : BMRIDJJA
Atas Nama : PT.DISA PRIMA MEDIKA
Address : Banjaram No 3B Mondoroko singosari Malang.
8. If there is a change in the bank account as in of this article, the **SECOND PARTY** shall notify the **FIRST PARTY** no later than 30 (thirty) calendar days prior to the entry into force of the new account number;

- | | |
|---|---|
| <p>1. Fasilitas Peralatan Medis yang ditempatkan dipos kesehatan pada lokasi PIHAK PERTAMA akan disediakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bed Pasien Tensi Omron | <p>1. Medical equipment facilities placed in the health post at the location of the FIRST PARTY will be provided by the SECOND PARTY are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> Patient Bed Omron Tension |
|---|---|

Paraf Pihak II			

- c. Lampu senter

d. Set Oksigen Portable

e. Tensocrepe 7,5 MM

f. Hammer

g. Gunting kassa

h. Speculum Hidung

i. Speculum Telinga

j. Pinset dental

k. Pinset Anatomis

l. Spatula alginet

m. Cervical Collar

n. Cucing bengkok

o. Alat Nebul

p. O2 Nasal

q. Termometer Infrared

r. Pulse Oxymetri

s. Stethoscope

c. Flashlight

d. Portable Oxygen Set

e. Tensocrepe 7.5 MM

f. Hammer

g. Gauze Scissors

h. Nasal Speculum

i. Ear Speculum

j. Dental Tweezers

k. Anatomical Tweezers

l. Alginet Spatula

m. Cervical Collars

n. Crooked Cat

o. Nebul Tools

p. O2 Nasal

q. Termometer Infrared

r. Pulse Oxymetry

s. Stethoscope

4. **PARA PIHAK** telah menyepakati apabila Obat-Obat yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dapat berubah sewaktu – waktu sesuai dengan perubahan jenis obat dan jumlah kebutuhan sesuai dengan waktu kondisi di tempat lokasi **PIHAK PERTAMA**.

5. Bilamana ada permintaan tambahan obat diluar jumlah dan jenis yang telah disepakati sebagaimana ayat 3 pasal ini, maka beban pembiayaan akan ditanggungkan kepada **PIHAK PERTAMA**;

6. Setiap penggunaan obat-obatan dan farmasi sebagaimana tersebut diatas dilakukan pencatatan dan pengecekan oleh **PIHAK KEDUA** melalui perawat yang bertugas di pos kesehatan lokasi **PIHAK PERTAMA** maka tentunya jika terjadi kehilangan atau penyalahgunaan diluar jam kerja tanpa sepengetahuan dari perawat **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA**;

6. Benefit Pelayanan Kesehatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

a. Peralatan Medis disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan yang disebutkan dalam Nota Kesepahaman ini pasal 9 ayat 1;

b. **PIHAK KEDUA** menyediakan Obat Dasar P3K;

c. Pengelolaan Limbah medis;

d. Prioritas layanan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat terjadinya (KLB) Kejadian Luar Biasa, tidak termasuk biaya perawatan, pemeriksaan penunjang dan obat-obatan pada saat terjadinya Kejadian Luar Biasa;

e. **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan ambulan 24 jam apabila terjadi kegawatan.

4. **THE PARTIES** have agreed if the drugs provided by the **SECOND PARTY** can be changed at any time in accordance with changes in the type of drug and the amount of need in accordance with the time of conditions in the place of location of the **FIRST PARTY**.

5. If there is a request for additional medicines beyond the amount and type agreed as per paragraph 3 of this article, Then the first charge will be paid to the **FIRST PARTY**;

5. Any use of drugs and pharmaceuticals as mentioned above is carried out recording and checking by the **SECOND PARTY** through the nurse on duty at the health post location of the **FIRST PARTY**, of course, if there is loss or abuse outside working hours without the knowledge of the nurse or doctor of the **SECOND PARTY** is fully the responsibility of the **FIRST PARTY**;

6. Health care benefits between the **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** are as follows:

a. Medical equipment provided by the **SECOND PARTY** according to mentioned in a memorandum of understanding mou (mou) article 9 paragraph 1;

b. The **SECOND PARTY** provides the basic drug P3K;

c. Medical Waste Management;

d. priority service to the **FIRST PARTY** at the time of extraordinary events, Not including the cost of treatment and medicine at the time of extraordinary events;

e. **SECOND PARTY** shall provide 24-hour ambulance service in case of emergency.
- Pasal 10

Masa Berlaku Nota Kesepahaman (MoU)
1. Jangka waktu kerja sama pelayanan pertolongan pertama ,perawatan dan pemeriksaan ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak ditanda tangannya Perjanjian ini dan berakhir hingga tanggal
- | Paraf Pihak I | | | |
|---------------|--|--|--|
| | | | |
- Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Atomization Technology Indonesia dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 6*
- Article 10

Validity Period of The Agreement
1. The cooperation period for first aid treatment and examination services is valid for a period of 3 (**three**) **years** from the signing of this Memorandum of Understanding (MoU) and ends until the **Fifth of April of**
- | Paraf Pihak II | | | |
|----------------|--|--|--|
| | | | |

- lima bulan April tahun **Dua Ribu Dua Puluh tujuh (05 – 06 – 2027)**;

2. Pemberitahuan dan konfirmasi dari **PARA PIHAK** mengenai perpanjangan Perjanjiankerjasama ini dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana ketentuan ayat 1;

3. Apabila masa waktu Perjanjian ini berakhir, maka tidak mengakibatkan berakhirnya kewajiban - kewajiban **PARA PIHAK** yang masih belum terselesaikan sebelum jangka waktu tersebut;

4. Apabila masa waktu Perjanjian ini berakhir, maka kewajiban masing – masing **PIHAK** harus segera diselesaikan maksimal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah masa berakhir Perjanjian sebagaimana ayat 1 Pasal ini;
- the year Two Thousand and Twenty-five (05 – 04 – 2027)** ;

2. Notification and confirmation from **THE PARTIES** regarding the extension of this Agreement shall be made at least 60 (sixty) days prior to the expiration of the term of this Agreement as provided in Paragraph 1;

3. When the period of memorandum of understanding is over, therefore does not result in the end of the obligations of **THE PARTIES** those who are not yet resolved before that period

4. When the period of memorandum of understanding is over, so let each party's share be completed in 30 days, after the end of the memorandum of understanding, as is the expiation of 1st chapter;

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, maka kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai mufakat, kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu penyelesaian sengketa di Arbitrase di Malang/Surabaya sesuai peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (**BANI**) dan peraturan yang berlaku perUndang-undangan di Indonesia
2. Perjanjian ini beserta segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 12
Perubahan Perjanjian

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan, penegasan, penyempurnaan atas ketentuan dalam Perjanjian ini ini atau hal – hal lain yang belum cukup diatur atau belum dituangkan harus mendapat persetujuan kedua belah pihak terlebih dahulu, persetujuan tersebut harus dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Perubahan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan apabila ada hal-hal lain yang belum atau akan diatur dalam Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengaturnya kemudian dalam Amandemen dan/atau Addendum, yang substansinya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan Perjanjian ini;
3. Perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;

Pasal 13
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian

1. Monitoring terhadap ketepatan dan kesesuaian pemenuhan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dilakukan oleh bidang/unit terkait yang ada di **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2. Evaluasi hasil kerjasama ini dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara berkala sebelum masa Perjanjian ini berakhir;
3. Apabila ada pelayanan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** dapat melakukan pemberitahuan secara tertulis satu dengan lainnya;
4. Apabila dari surat pemberitahuan pertama hingga pemberitahuan ketiga belum ada perubahan terkait pelayanan pihak yang dikeluhkan, maka pihak yang berkeberatan dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan cara sepihak sebelum masa Perjanjian ini berakhir;

Pasal 14
Keadaan Kahar

Paraf Pihak I			

Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Atomization Technology Indonesia dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 7

Article 11
Dispute Resolution

1. If the implementation of the Agreement is settled the disputes, then both sides agreed to finish by amicable way and when is not sufficient consensus, both sides agreed to choose settle the arises disputes in Arbitration in Malang/Surabaya in accordance with the rules of the Indonesian National Arbitration Board (**BANI**) and the applicable laws and regulations in Indonesia
2. This Agreement shall be governed by and construed in under the laws of the Republic of Indonesia.

Article 12
Change of deal

1. **THE PARTIES** agree that any changes, The confirmation, The completion of the provisions of this memorandum of understanding or any other thing that is not sufficiently regulated or not referred must be obtained prior consent of both parties. The Agreement must be declared in writing and signed by both parties;
2. And if there's anything else that hasn't been arranged in this Agreement, then both sides agree to arrange it later in Amendment and/or Addendum, which substance is not regardless of these Agreement terms;
3. This Agreement cannot be transferred in whole or in part to a third party by one of the parties without the written consent of the other party

Article 13
Monitoring and evaluation of implementation Agreement

1. Monitoring of the precision and conformity of the rights and obligations of **THE PARTIES** is carried out by the related fields / units on the **FIRST AND SECOND PARTIES**;
2. This cooperation evaluation can be performed by **THE PARTIES** periodically before the period of Agreement this ends;
3. When a service is incorrect and does not match this memorandum of understanding, Then **THE PARTIES** can write one with another.
4. If from the first notification letter to the third notification there has not been a change in the service of the complained party, then those who object can end this memorandum of understanding in a unilateral way before this memorandum of understanding ends;

Article 14
Force Majeure

Paraf Pihak II			

1.

Yang dimaksud dengan *keadaan kahar* dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan-keadaan seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, dan sebab-sebab lain diluar kekuasaan kedua belah PIHAK, yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari PIHAK yang berwenang dalam hal itu.

2.

Dalam hal terjadi *keadaan kahar*, **PIHAK-PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat **7 (tujuh)** hari kalender setelah kejadian.

3.

Apabila **PIHAK** yang mengalami *keadaan kahar* lalai atau sengaja untuk tidak melaporkan kepada **PIHAK** lainnya akan kejadian *keadaan kahar* yang menyimpannya, maka **PIHAK** yang mengalami *keadaan kahar* berkewajiban untuk menanggung semua kerugian, resiko dan konsekuensi yang timbul karena ketidakmampuannya untuk melaksanakan Perjanjian ini sampai dengan tanggal pemberitahuan dari **PIHAK** yang mengalami *keadaan kahar* kepada **PIHAK** lainnya.

4.

Semua kerugian yang diderita satu **PIHAK** yang diakibatkan oleh salah satu akibat terjadinya *keadaan kahar* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya, sebatas **PIHAK** yang terkena dampak daripada *keadaan kahar* telah berusaha sebaik-baiknya untuk terhindar dari *keadaan kahar* dan telah memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

5.

Keadaan kahar tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak melakukan pembayaran. Akan tetapi pembayaran tersebut dapat ditunda, dengan ketentuan bahwa penundaan tersebut tidak menimbulkan biaya tambahan, denda, pengurangan hal atau pembebasan atas kewajiban. Dalam hal terjadi kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini diakibatkan Force Majeure terus berlanjut sampai jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih, maka **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis.

1.

Force majeure in this Agreement means an event beyond the ability of the **PARTIES** that results in the inability to perform this Agreement by either PARTY, including but not limited to circumstances such as earthquakes, hurricanes, floods, fires, landslides, general strikes, riots, wars, uprisings, and other causes beyond the power of both **PARTIES**, which are corroborated or not by the statements of the competent authorities in that regard.

2.

In the event of force majeure, the **PARTIES** experiencing such circumstances must notify in writing to the other PARTY, no later than **7 (seven)** calendar days after the incident.

3.

If the force majeure **PARTY** is negligent or deliberately not to report to the other **PARTY** the event of force majeure incident that happened to him, then the force majeure **PARTY** is obliged to bear all losses, risks and consequences arising from his inability to implement this Agreement until the date of notification of the force majeure **PARTY** to the other **PARTY**.

4.

All losses suffered by one **PARTY** resulting from one of the consequences of force majeure are not the responsibility of the other **PARTY**, to the extent that the affected **PARTY** of force majeure has tried its best to avoid force majeure and has notified in writing to the other **PARTY**.

5.

Force majeure cannot be used as an excuse for not making a payment. However, such payment may be delayed, provided that the delay does not result in additional costs, fines, reduction of things or exemption from liability. In the event of failure or delay in the performance of obligations under this Agreement resulting from Force Majeure continuing for a period of 3 (three) months or more, the **PARTIES** may terminate this Agreement in writing.

Pasal 15
Kerahasiaan

1.

PARA PIHAK tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menjaga integritas, kredibilitas nama baik perusahaan dari masing-masing **PIHAK** dimana bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang diterima dari salah satu **PIHAK** yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada **PIHAK** ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini dengan tidak dibatasi oleh jangka waktu untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali dilakukan karena :

a.

Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;

b.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada **PIHAK** lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut; dan

c.

Yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia.

d.

Jangka waktu kerahasiaan ini dilakukan tanpa batas waktu sekalipun Perjanjian ini berakhir;

Pasal 16
Pemberitahuan

Paraf Pihak I			

Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Atomization Technology Indonesia dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 8

Article 15
Confidentiality

1.

THE PARTIES comply and obey under Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

2.

THE PARTIES agreed and agreed to keep integrity, The credibility of the company's name on which all the information and information is written or unwritten is known or arised based on this Agreement received from one of the most confidential parties should not be disclosed to the third party or body or person for any reason at any time and after the end of Agreement this is not restricted by this period of time to maintain secrecy, unless it's done because of:

a.

Ordered by judicial bodies or other government agencies related to law enforcement in writing or officially;

b.

According to the laws and regulations in force in Indonesia, such information shall be provided to other **PARTIES** as expressly mentioned in the laws and regulations; and

c.

Which has been mutually agreed upon and is not confidential.

d.

The term of this confidence shall be carried out indefinitely even if this Agreement expires;

Article 16
Notifications

Paraf Pihak II			

Setiap surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya pada alamat sebagaimana tercantum dibawah ini:

Any ensuring letter, communication or collection in the performance of this Agreement shall be delivered by one **PARTY** to the other **PARTY** at the address as the manner in which:

PIHAK PERTAMA

PT.
Alamat:
Telepon. : -
Bagian:
Email :
UP :
HP :

FIRST PARTY

PT.
Address:
Phone. :
Section:
Email :
Up :
HP :

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
Alamat : JL. Surabaya malang km 54 sukorejo pasuruan jawa timur
Telepon : 0343 – 6745000
Bagian : Humas Marketing
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com dan backupdatamarketingphs@gmail.com

UP : feji rita indah hati, S.Kep., Ners
Telepon : 081315574065

Nama : Anita Fitria Sari
Jabatan : Kepala Keuangan Sakit Prima Husada Sukorejo
No. HP : 0851 5600 1411

SECOND PARTY

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
Address : JL. Surabaya malang km 54 sukorejo pasuruan jawa timur
Phone Number : 0343 – 6745000
Department : Humas Marketing

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com dan backupdatamarketingphs@gmail.com

UP : feji rita indah hati, S.Kep., Ners
Telepon : 081315574065

Name : Anita Fitria Sari
Jabatan :Head of Finance, Hospital Prima Husada Sukorejo
Phone Number : 0851 5600 1411

**Pasal 17
HAI-HAL LAIN**

- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah **PIHAK** secara musyawarah dan mufakat dan akan dicantumkan didalam suatu Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Kedua belah **PIHAK** sepakat bilamana dikemudian hari ditemukan atau terjadi kekurangan dalam Perjanjiankerja sama ini, maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- PIHAK KEDUA** tidak boleh mengalihkan pelaksanaan Perjanjian ini kepada **PIHAK** ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK PERTAMA**.
- Perjanjian ini disusun dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat inkonsistensi/ketidaksamaan antara versi Bahasa Indonesia dengan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan diubah untuk penyesuaian agar konsisten atau sama dengan versi Bahasa Indonesia.

**Pasal 18
Penutup**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, ditandatangani oleh yang mewakili masing-masing **PIHAK**, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati.

PIHAK PERTAMA/THE FIRST PARTY
PT.

Paraf Pihak I			

**Article 17
MISCELLANOUS**

- Matters that have not been sufficiently regulated in this Agreement will be determined later by both **PARTIES** by consensus and consensus and will be included in an Addendum which is a unity and an integral part of this Memorandum of understanding.
- Both **PARTIES** agree that if any deficiencies are found in this Agreement in the future, changes and improvements will be made accordingly.
- The **SECOND PARTY** shall not assign this Agreement to any third **PARTY** without **THE FIRST PARTY's** prior written consent.
- This Agreement has been drafted in both the Indonesia and English languages. In the event of inconsistency between Bahasa Indonesia version and the English language version, Bahasa Indonesia version shall prevail, and the relevant English text will be amended to conform with and to make the relevant English version consistent with the Bahasa Indonesia version.

**Article 18
Closing**

This Agreementis made in duplicate 2 (two), fairly stamped, signed by the representative of each **PARTY**, and has the same legal force for each **PARTY**.

Therefore, this Agreement made to be conducted and and to obeyed.

PIHAK KEDUA/THE SECOND PARTY
PT. DISA PRIMA MEDIKA

Paraf Pihak II			

.....
DIREKTUR UTAMA /PRESIDENT DIRECTOR

ENDANG SUSILOWATI
DIREKTUR UTAMA/ PRESIDENT DIRECTOR

Saksi-Saksi/Witness

PIHAK PERTAMA/ THE FIRST PARTY
PT.

PIHAK KEDUA/ THE SECOND PARTY
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

.....
.....

dr. IFIT BAGUS APRIANTONO, M.MRS
DIREKTUR RUMAH SAKIT/HOSPITAL DIRECTOR

Paraf Pihak I			

*Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Atomization Technology Indonesia dengan
Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan
Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 10*

Paraf Pihak II			